

【法询金融】近期课程预告

【上海】2.25-26 PPP与资产证券化专题培训与研讨会

【深圳】2.25-3.1金融全体系研修班

点击上面蓝色标题，可获取详细课程信息

活动详情请咨询：刘老师电话&微信：18501753685；

原创声明| 本文作者金融监管研究院研究员，欢迎个人转发，谢绝媒体、公众号或网站未经授权转载。

监管新闻

2017年2月10日，证监会在新闻发布会问答环节中称，2017年1月9日清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次（以下简称“第三次会议”）会议在京召开。会议决定，开展一次清理整顿各类交易场所“回头看”活动，通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。**金融资产类交易场所是重点整治对象之一，要求其不得将权益拆分发行、降低投资者门槛、变相突破200人私募上限等。违法违规交易场所要限期整改，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。2017年6月30日仍未整改规范或通过部际联席会议验收的交易场所予以撤销关闭，商业银行和第三方支付机构将停止提供支付结算等金融服务。**

第三次会议及监管回顾

2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在北京召开。会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件规定开展**连续集中竞价交易**，诱导大量**不具备风险承受能力的投资者**参与投资；部分贵金属、原油类商品交易场所开展分散式柜台交易涉嫌**非法期货活动**；部分邮币卡类交易场所开展现货发售模式涉嫌**市场价格操纵**；一些交易场所会员、代理商等机构**涉嫌欺诈误导投资者**；一些金融资产交易场所将收益权等拆分转让**变相突破200人界限**，涉嫌非法公开发售；“微盘”交易**涉嫌聚众赌博**。此外，部分地区盲目**重复批设交易场所**导致过多过滥，少数省市抢跑设立**票据交易场所**，部分股权交易场所**违规上线私募债**产生兑付风险。这些行为不仅违反国务院文件规定，有的甚至构成严重违法行为，侵害广大投资人利益，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定，亟需予以清理整治。为清理整顿各类交易场所，自2011年开始，国务院先后下发了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号），并于2012年1月批准成立了清理整顿各类交易场所部际联席会议。

根据国发38号文及37号文的规定，各类交易场所（包括金融资产交易所）**“不得将任何权益拆分为均等份额公开发售、不得采取集中交易方式进行交易、不得将权益按照标准化交易**

单位持续挂牌交易、权益持有人累计不超过200人、不得以集中交易方式进行标准化合约交易、未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。”根据该规则，目前大部分地方交易场所并未获得联席会议的验收或备案，有不少交易场所开展的业务也在打擦边球，业务合规性存在很大的疑问。

Bankground

中国交易场所类型

根据交易标的的种类，我国有五大类交易场所，分别是证券交易所、大宗商品交易所、期货交易所、黄金交易以及产权交易所、金融资产交易所。

从监管主体以及业务开展范围而言，主要可分全国性的及区域性的。全国性的八大交易场所（如下图所示）受到了一行三会的严格约束，业务开展更为规范。目前，清理整顿交易场所主要对象集中在地方政府监管的、区域性的交易场所，诸如股权交易中心（俗称四板）、金融资产交易中心、产权交易中心等等。



图片节选自**法询金融基础课程**金融基础设施章节

地方类交易场所目前主要由地方金融办在监管，开展业务一般在金融办备案即可，可以说不少地方交易场所实质上是处于监管的真空地带。

根据国办发[2012]37号文，在名称中使用了“交易所”字样的，都必须由省级人民政府履行审批或备案程序，在省级人民政府批准前，应取得清理整顿各类交易场所部际联席会议的书面反馈意见；名称中未使用“交易所”字样的，具体审批程序、监管部门、监管流程由省人民政府自行决定。

目前实践中，不少金交所或其他类场所，都是取名为“金融资产交易中心”，从名称上避开了“交易所”的字样，直接由各省级人民政府批设成立，但实际上的服务范围和常规的“金融资产交易所”并没有区别，服务范围基本包括：**基础资产交易（金融国有资产、不良金融资产、私募股权、委托债权投资、应收账款等）、权益资产交易（信托受益权、应收账款收益权、小贷资产收益权、融资租赁收益权、商业票据收益权等）、信息提供和发布（信息发布、中小企业投融资信息服务等）。**

展业情况

在银行不良率持续增长，P2P开展业务受到严格限制、证监会对证券期货行业资管严格监管等背景下，地方金融资产交易在业务上受地方金融办的管理，不受一行三会金融监管机构约束，开展业务具有一定的灵活性，因此受到越来越多金融机构，尤其是银行业金融机构的青睐，成为银行表内存量资产出表或者增量资产表外循环、互联网金融平台项目增信或者销售的重要渠道之一；同时也成为地方政府县级平台融资的新宠。

金融资产交易所业务主要围绕非标资产而展开的，主要有如下四大类业务：第一类是金融资产交易业务，直接对金融国有资产、不良金融资产、私募股权、应收账款等金融资产进行交易；第二类是资产收益权交易业务，不直接对基础金融资产交易，而是对存量金融资产以信托受益权、应收账款收益权、小贷资产收益权、融资租赁收益权、商业票据收益权等形式盘活非标资产；第三类是融资类业务，如委托债权投资、定投投资工具、私募债等；第四类是信息耦合业务，交易所提供企业投融资信息，或展示项目信息，撮合各方达成交易，并同时提供登记托管等配套服务。

但总体而言多数地方金融资产交易所赢利点局限于两类业务：**不良资产处置或代持，主要针对地方政府的私募债，其中私募债尤其针对房地产企业和项目融资，地级市和县级市政府平台融资较多。**

猜你感兴趣的数据

2017年6月30日仍未整改规范或通过部际联席会议验收的交易场所予以撤销关闭，商业银行和第三方支付机构将停止提供支付结算等金融服务，但当前仅9家金交所通过部际联席会议验收（如下图红色标记部分），那么在规范监管的情况下，其余50余家金交所该何去何从呢？

全国64家金融资产交易所(交易中心)一览表（排名不分先后）					
（制图：金融监管研究院）					
类型	编号	名称	注册资本 (万元)	成立时间	业务资质
	1	四川金融资产交易所	10000	2011/9/27	经四川省人民政府批准设立，并通过联席会议验收
	2	北京金融资产交易所	31000	2010/5/28	一行三会、财政部及北京市政府指导下成立，联席会议验收
	3	深圳前海金融资产交易所	100000	2011/3/29	通过联席会议验收
	4	武汉金融资产交易所	12000	2011/9/30	湖北人民政府批准设立，联席会议验收
					重庆市人民政府批准

交易所	5	重庆金融资产交易所	7200	2010/12/27	重庆市人民政府批准设立，联席会议验收
	6	河北金融资产交易所	1250	2011/6/29	河北省政府批准设立，联席会议验收
	7	大连金融资产交易所	10000	2011/6/2	联席会议验收
	8	安徽金融资产交易所	5000	2010/7/27	联席会议验收
	9	天津金融资产交易所	4357.29	2010/5/21	财政部和天津市人民政府共同批准
	10	上海陆家嘴国际金融资产交易市场	83667	2011/9/29	-
	11	安徽长江金融资产交易所	1000	2011/7/15	-
	12	中国金融资产交易所	5000	2014/9/29	-
	13	大连三生金融资产交易所	5000	2011/11/25	-
	14	江苏开金互联网金融资产交易中心	5000	2016/8/8	江苏省金融办批准
	15	苏州金融资产交易中心	5000	2015/2/27	江苏省金融办批准
	16	浙江金融资产交易中心	10000	2013/12/6	浙江省政府批复
	17	浙商国际金融资产交易中心	10000	2015/12/28	浙江省人民政府批准设立
	18	温州金融资产交易中心	10000	2014/9/18	经浙江省人民政府批准
	19	南京金融资产交易中心	5000	2014/12/15	经江苏省金融办批准
	20	广东金融资产交易中心	10000	2013/10/23	经广东省人民政府批准设立
	21	广州金融资产交易中心	6000	2013/9/1	广东省人民政府批准设立
	22	深圳招银前海金融资产交易中心	10000	2015/2/17	深圳市金融办批准
	23	深圳前海航空航运交易中心	10000	2014/4/23	深圳市政府批复
	24	山东金融资产交易中心	20000	2014/3/12	经山东省人民政府批准设立

交易中心	序号	名称	注册资本	成立时间	批准设立
	25	青岛国福金融资产交易中心	5000	2015/10/30	青岛市人民政府批准筹建
	26	海峡金融资产交易中心	2000	2014/9/17	福建省金融工作办公室批复设立
	27	厦门国际金融资产交易中心	10000	2016/5/5	福建省政府批准设立
	28	山西省金融资产交易中心	5000	2013/5/13	山西省政府批准
	29	西部金融资产交易中心	10000	2015/5/6	经贵州省人民政府批准设立
	30	贵州中黔金融资产交易中心	5215.25	2013/11/13	经贵州省人民政府金融工作办公室批准设立
	31	贵州绿地金融资产交易中心	5000	2014/5/12	经贵州省人民政府金融办批准
	32	贵州股权金融资产交易中心	5000	2010/12/23	经贵州省政府批准设立
	33	江西赣南金融资产交易中心	5000	2014/6/3	经江西省政府批准设立
	34	湖南金融资产交易中心	5000	2015/9/25	湖南省政府批复设立
	35	吉林东北亚创新金融资产交易中心	20000	2015/5/29	吉林省人民政府批准设立
	36	长春金融资产交易中心	5000	2011/9/29	经长春市政府批准
	37	辽宁金融资产交易中心	1000	2014/4/8	辽宁省人民政府批准设立
	38	辽宁北方金融资产交易中心	30000	2014/9/29	辽宁省政府批准
	39	南宁金融资产交易中心	10000	2014/12/30	广西壮族自治区人民政府批准设立
	40	银川金融资产交易中心	1200	2006/5/24	经银川市委、市政府批准
	41	深圳金融资产交易中心	10000	2014/11/19	-
	42	恒大金融资产交易中心 (西安)	10000	2016/4/21	-

43	亚联盟金融资产交易中心（宁夏）	10000	2014/4/8	-
44	无锡金融资产交易中心	5000	2014/12/18	-
45	内蒙古银合金融资产交易中心	10000	2016/4/15	-
46	大连东北亚金融资产交易市场	10000	2015/8/19	-
47	滨海（天津）金融资产交易中心	50000	2016/4/19	-
48	黑龙江省绿地股权金融资产交易中心	5000	2015/6/24	-
49	厦门两岸金融资产交易中心	10000	2014/12/24	-
50	吉林北方国际金融资产交易市场	35000	2015/6/1	-
51	包头华北金融资产商品交易中心	5000	2016/3/16	-
52	黑龙江融联金融资产交易中心	1000	2016/6/1	-
53	黑龙江省大成金融资产交易中心	40000	2015/1/22	-
54	行唐县高晟金融资产交易中心	10000	2016/3/15	-
55	丰城市汇腾金融资产交易中心	10000	2016/2/24	-
56	黑龙江远东金融资产交易中心	5000	2016/8/15	-
57	海丝（哈尔滨）金融资产交易中心	5000	2016/8/30	-
58	成都金融资产交易中心	-	-	-

		(筹)			
互联网 金融资 产交易 中心	59	浙江互联网 金融资产交 易中心	5000	2014/12/24	获得浙江省金融办 批准互联网金融资 产交易中心牌照
	60	天安(贵州 省)互联网 金融资产交 易中心股份 有限公司	10000	2015/11/3	贵州省人民政府批 准筹建
	61	西安合众互 联网金融资 产交易中心	10000	2016/6/6	经西安市人民政府 批准
	62	西安百金互 联网金融资 产交易中心	10000	2016/4/6	-
	63	互联网金融 资产(西咸 新区)交易 中心	2500	2015/12/9	-
	64	大连京北互 联网金融资 产交易中心	5000	2015/11/9	-

备注: 1、“联席会议”是指由证监会于2012年牵头成立的包含发改委、银监会等众多部门在内的“清理整顿各类交易场所部际联席会议”，红色部分为根据公开渠道统计的通过联席会议验收的交易所。 2、“-”代表未能通过公开渠道获得相关信息，或者无相应资质。如有遗漏或者错误，欢迎联系我们补正。